

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5010728-23.2022.4.02.5118/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5010728-23.2022.4.02.5118/RJ

AGRAVANTE: ADILSON BEZERRA DE ANDRADE (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): EUNICE OLIVEIRA DA SILVA (OAB RJ139379)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo (evento 84 - AGRADO PU1), interposto por ADILSON BEZERRA DE ANDRADE, contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 78) na parte em que inadmitiu o pedido de uniformização de jurisprudência, com fundamento no artigo 11, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno desta Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, por entender que a discussão envolve reexame de matéria de fato.

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso nominado, interposto pelo autor, e, por conseguinte, manteve a sentença que condenou "o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio por incapacidade temporária NB 6384002659, no período de 10/3/2022 (DER) a 15/11/2022, com o respectivo pagamento das parcelas pretéritas, acrescidas de correção monetária e juros de mora unicamente pela SELIC (EC 113/21)." (Evento 38 - SENT1).

O acórdão recorrido tem a seguinte ementa (evento 62 - ACOR2):

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL INCONTROVERSA, EIS QUE RECONHECIDA PELA PERÍCIA MÉDICA DO RÉU. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE CLÍNICA CONFIGURA NOVA CAUSA DE PEDIR, A ENSEJAR TAMBÉM NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO."

Inconformada, a parte autora interpôs, simultaneamente, pedido nacional (evento 66 - PUIL TNU1) e regional (evento 67 - PUIL TNU1) de uniformização de jurisprudência.

No pedido regional de uniformização, sustenta, em síntese, haver contrariedade de entendimento entre o aresto impugnado e o acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, proferido nos autos do processo 0182999-46.2017.4.02.5168, em que se reconheceu a necessidade de assegurar ao autor "*o prazo para o pedido de prorrogação do benefício*", à luz do Tema 246 da Turma Nacional de Uniformização (evento 67 - PUIL TNU1 - fls. 9/10 do PDF).

Esclarece que ajuizou a presente ação objetivando a concessão do benefício previdenciário decorrente da incapacidade laboral (NB 638.400.265-9 - DER de 10/03/2022) indeferido pelo INSS sob o fundamento equivocado de falta de carência, ressaltando, outrossim, que a perícia administrativa reconheceu a existência de incapacidade laborativa com DII em 24/2/2022, com cessação prevista em 15/11/2022.

Ressalta que a sentença julgou procedente o pedido condenando o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio por incapacidade temporária NB 6384002659, no período de 10/3/2022 (DER) a 15/11/2022.

Contudo, assevera que "*a sentença foi proferida em 30/08/2023, ou seja, 8 meses após a data da cessação do benefício. Dessa forma, não foi oportunizado ao Autor o direito de requerer a prorrogação do seu benefício na esfera administrativo como é garantido em lei a lei 8.213 no artigo 60 § 9º*" (evento 67 - PUIL TNU1 - fl. 7 do PDF).

Apesar de intimado, o INSS não apresentou contrarrazões aos pedidos nacional e regional de uniformização (eventos 70, 74, 75 e 76).

A Gestora inadmitiu os pedidos de uniformização de jurisprudência (evento 78), tendo a parte autora interposto, tão somente, agravo ao pedido regional de uniformização (evento 84 - AGRADO PU1), por meio do qual requer a reforma da decisão impugnada, reiterando argumentos apresentados no pedido regional de uniformização.

Apesar de intimado, o INSS não se manifestou em contrarrazões ao agravo (Eventos 85, 86, 87 e 88).

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, a teor do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, no pedido regional de uniformização, o recorrente aponta divergência entre o acórdão recorrido e o julgado da 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, proferido nos autos do processo 0182999-46.2017.4.02.5168, em que se reconheceu a necessidade de assegurar ao autor “o prazo para o pedido de prorrogação do benefício”, à luz do Tema 246 da Turma Nacional de Uniformização (evento 67 - PUIL TNU1 - fls. 9/10 do PDF).

Note-se que o acórdão recorrido negou provimento ao recurso inominado do autor mantendo, por conseguinte, a sentença de procedência do pedido condenando o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio por incapacidade temporária NB 6384002659, no período de 10/3/2022 (DER) a 15/11/2022. Entretanto, como asseverado pelo autor, “a sentença foi proferida em 30/08/2023, ou seja, 8 meses após a data da cessação do benefício. Dessa forma, não foi oportunizado ao Autor o direito de requerer a prorrogação do seu benefício na esfera administrativo como é garantido em lei a lei 8.213 no artigo 60 § 9º” (evento 67 - PUIL TNU1 - fl. 7 do PDF).

Ademais, sequer há nestes autos informação da efetiva implantação do aludido benefício.

A propósito, cabe destacar a orientação da Turma Nacional de Uniformização consubstanciada no Tema 246 (PEDILEF 0500881-37.2018.4.05.8204/PB, sessão de julgamento de 20/11/2020, acórdão transitado em julgado em 29/01/2021), *verbis*:

“I - Quando a decisão judicial adotar a estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia.”

Nessas circunstâncias, dispõe o artigo 11, inciso IV, alínea “b”, do Regimento Interno desta Turma Regional de Uniformização, *verbis*:

“Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

IV - encaminhar os autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação, quando o acórdão recorrido divergir de entendimento consolidado: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça;”

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para DETERMINAR O ENCAMINHAMENTO dos autos ao Relator do acórdão recorrido, a fim de ensejar à Turma Recursal de origem eventual juízo de retratação, na forma do artigo 11, inciso IV, alínea “b”, do Regimento Interno desta Turma Regional de Uniformização, à luz da orientação consubstanciada no Tema 246 da Turma Nacional de Uniformização.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.